

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1142/2532

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด

โจทก์

นายชัยพัก อัสวโสทธิ กับพวก

จำเลย

นายณัฐพงศ์ ตันสวัสดิ์เจริญ ทนาย

จำเลยที่ 3

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 3 ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 131)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยที่ 1 และที่ 3 ร่วมกันรับผิดชอบชำระเงินแก่โจทก์จำนวน 420,886.47 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี จากต้นเงินค้างชำระตามเช็คแต่ละฉบับคือต้นเงิน 62,500 บาท นับแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2526 ต้นเงิน 49,800 บาท นับแต่วันที่ 4 กันยายน 2526 ต้นเงิน 75,000 บาทนับแต่วันที่ 15 กันยายน 2526 ต้นเงิน 17,200 บาท นับแต่วันที่ 12 กันยายน 2526 ต้นเงิน 36,000 บาท นับแต่วันที่ 30 กันยายน 2526 ต้นเงิน 85,000 บาท นับแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2526 ต้นเงิน 21,510 บาทนับแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2526 ต้นเงิน 48,839.04 บาท นับแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2527 และต้นเงิน 64,937.43 บาท นับแต่วันที่ 3 มีนาคม 2527 จนถึงวันฟ้อง และดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 17.5 ต่อปีจากต้นเงิน 420,886.47 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ แต่ดอกเบี้ยถึงวันฟ้องรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 62,109.51 บาท โดยในจำนวนเงิน

420,886.47 บาท ให้จำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 3 รับผิดชอบร่วมกันจำเลยที่ 1 จำนวน 49,800 บาทและดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 9 กันยายน 2526 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเงินแก่โจทก์เสร็จแต่ดอกเบี้ยถึงวันฟ้องต้องไม่เกิน 8,213.58 บาท ในต้นเงิน 420,886.47 บาท ฯลฯ

จำเลยที่ 3 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 125,124)

จำเลยที่ 3 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยจำเลยที่ 3 หา หลักทรัพย์มาวางเป็นประกันและได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 105,111)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว หากจำเลยที่ 3 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตาม คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยเป็นเวลา 6 ปี มาให้เป็นที่พอใจและ ภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกามี ฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว หากจำเลยที่ 3 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตาม คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยเป็นเวลา 6 ปี มาให้เป็นที่พอใจและ ภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกามี ฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(สุนทร จันทรศักดิ์-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ